

1502119-35.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TOLEDO PELICHIERO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

LUCAS TOLEDO PELICHIERO está sendo processado por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque nas condições de tempo e local descritos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502119-35.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502119-35.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS TOLEDO PELICHIERO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL DA CRUZ GOUVEIA LINARDI

Vistos.

LUCAS TOLEDO PELICHIERO está sendo processado por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque nas condições de tempo e local descritos na denúncia, trazia consigo, para comercialização com terceiros, cerca de 2,87g da droga cocaína, divididas em 7 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia, sendo posteriormente citado. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu.

Em alegações finais, por memoriais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido inicial, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 133/136).

A defesa, por sua vez, em suas derradeiras alegações finais, requereu pela absolvição do acusado, entendendo pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer que seja a pena base fixada no mínimo legal, que seja fixado regime inicial diverso do fechado para cumprimento de pena, que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo (fls. 137/146).

É a síntese do necessário.

DECIDO.

A materialidade do crime atribuídos ao acusado está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 78/81, com resultado positivo para cocaína.

Do mesmo modo, a autoria é certa e recai sobre o réu.

Ao ser interrogado em juízo, o réu admitiu integralmente os fatos narrados na denúncia, confessando a prática do comércio ilícito de entorpecentes.

TIAGO ANDRADE PUCCI, policial civil, em juízo, relatou que estava com os policiais Anderson e Rafael em diligências pelo bairro e ao ingressarem numa via avistaram o réu fazendo a venda para o ocupante de um carro, de cor cinza. O local é conhecido como ponto de venda drogas. Quando o réu percebeu a presença dos policiais ele saiu correndo. Desembarcaram da viatura e o réu entrou numa área verde. O acusado estava de camiseta vermelha e se escondeu atrás de uma cocheira. Avistaram o acusado saindo por outro lado da mata, sem a camiseta, sendo ele detido. Quando voltaram por onde ele passou, atrás de uma cocheira, encontraram 7 pinos de cocaína e a camiseta que ele usava. A droga estava debaixo de uma tábua e a camiseta estava próxima. No primeiro momento o réu disse que era olheiro do tráfico, mas depois acabou falando que estava vendendo droga. Não havia mais ninguém na mata (mídia digital).

No mesmo sentido o depoimento do policial civil ANDERSON ADRIANO FORTI BUENO.

Assim, resta incontroversa a realização da conduta descrita no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 pelo acusado, já que o depoimento dos policiais é integralmente confirmado pela confissão, e não há causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

Observando as diretrizes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais, sendo que culpabilidade será considerada em cada uma das demais circunstâncias.

Nesse sentido, no que se refere motivos do crime, suas conseqüências, ao comportamento da vítima, à conduta social e à personalidade dos agentes, aos antecedentes, tem-se que não há qualquer elemento que torne as condutas do réu mais fortemente reprováveis além do que já previsto no tipo penal em abstrato. No que se refere às circunstâncias do crime, que são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução, tem-se que no delito de tráfico de entorpecentes, levando-se em conta o disposto no art. 42 da Lei n° 11.343/2006, no sentido de que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", é de se reconhecer que a quantidade de droga não é grande, sendo insuficiente para qualificar o acusado como traficante de grande porte, e portanto, não enseja a elevação da pena-base.

No entanto, como se observa das certidões de fls. 30/32, o réu ostenta diversas duas condenações transitadas em julgado (autos 0001411-45.2015.8.26.0619 e 0001304-64.2016.8.26.0619), a revelar a dupla reincidência, observando-se, nesse aspecto, ser possível utilizar uma das condenações para se constatar os maus antecedentes, sem prejuízo de se utilizar outra para fins de reincidência, não havendo caracterização de bis in idem. Por tal razão, a pena base deve ser exasperada em um sexto, com fixação no patamar de cinco anos e dez meses de reclusão, além do pagamento 583 dias-multa.

Na segunda fase, a agravante decorrente da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão integral e espontânea.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a mencionada dupla reincidência.

Ausentes quaisquer causas de redução ou aumento de pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, CONDENANDO o acusado LUCAS TOLEDO PELICHIERO a uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

A substituição por penas restritivas de direitos é incabível, diante da pena aplicada, sendo ainda o acusado é reincidente.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e diante dupla reincidência, o réu iniciará o cumprimento de suas penas no regime fechado.

Mantenho a prisão cautelar do réu, uma vez que não surgiram novos fatos ensejadores da revogação da custódia cautelar, além do que, presente o risco à ordem pública, pois o acusado, como já verificado, é reincidente específico.

Decreto o perdimento de bens e valores apreendidos.

Custas na forma da lei.

PIC

Limeira, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA